คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒๓๐/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๗/๑, ๑๑๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง ลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างเวลาทำงานล่วงเวลาในวันหยุด และปิดกล้องวงจรปิดสำนักงานเพื่อนอนหลับในช่วงเวลาทำงานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็นเพียงให้ไม่มีการบันทึกภาพช่วงที่ลูกจ้างแอบรับประทานอาหารและนอนหลับเท่านั้น ไม่ทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย นายจ้างไม่เคยตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน แต่การกระทำของลูกจ้างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และมีเหตุสมควรเพียงพอไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้างาน (โฟร์แมน) ได้รับค่าจ้างสุดท้าย เดือนละ ๑๗,๓๔๗ บาท ค่าครองชีพ เดือนละ ๑,๒๕๐ บาท ค่าตำแหน่ง เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท และค่าอาหาร เดือนละ ๔๐๐ บาท ซึ่งค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง และค่าอาหาร จ่ายให้โจทก์เท่ากันทุกเดือนโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อตอบแทนการทำงาน โจทก์จึงมีค่าจ้างรวมเดือนละ ๒๐,๔๙๗ บาท ต่อมาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์กระทำความผิดข้อ ๑ ในเวลาทำงานโจทก์นำสุรา ๑ ขวด และโซดา ๕ ขวด เข้ามาเก็บในตู้เก็บของของโจทก์ภายในสำนักงาน ข้อ ๒ โจทก์ละทิ้งหน้าที่ ดื่มสุรา และทุจริตต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งเงินค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด และข้อ ๓ โจทก์ปิดกล้องวงจรปิดเพื่อรับประทานอาหารช่วงเวลาพักกลางวันในวันหยุด ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ยอมรับว่าได้นำสุราและโซดาไปเก็บไว้จริง และดื่มเล็กน้อย ไม่ถึงขนาดเมาจนไม่สามารถทำงานได้ และงานที่จำเลยมอบหมายให้ทำก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งความผิดเกิดตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ แต่จำเลยเพิ่งยกสาเหตุนี้มาเพื่อเลิกจ้าง โดยมีระยะเวลาห่างกันถึง ๖ เดือน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้ลงโทษแค่ตักเตือนเป็นหนังสือก่อนเพื่อให้โจทก์ได้ปรับปรุงตัว โจทก์ไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ และยอมรับว่าโจทก์ปิดกล้องวงจรปิดระหว่างพัก เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. จริง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๑๑,๘๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๔,๕๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โจทก์ดื่มสุราในขณะทำงานล่วงเวลาโดยไม่ทำงานแล้วเบิกค่าล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์มีพฤติกรรมปิดกล้องวงจรปิดในห้องที่โจทก์ทำงานอยู่เพื่อรับประทานอาหารและนอนหลับ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๐๔,๙๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่โจทก์นำสุรามาเก็บในที่ทำงานและนำออกดื่มในช่วงระหว่างเวลาทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ถือว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่ลักษณะงานที่โจทก์ทำเป็นเพียงรับคำสั่งงานและแจ้งต่อคู่ค้าของจำเลยให้ผลิตชิ้นงาน และขับรถโฟล์คลิฟท์นำสินค้าไปเก็บยังคลังสินค้า เมื่อโจทก์ดื่มสุราในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยไม่ปรากฏอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ทั้งยังปรากฏว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่จัดทำชั้นวางสินค้าโดยไม่ได้ใช้รถโฟล์คลิฟท์แต่อย่างใด ลักษณะงานที่โจทก์ทำในวันดังกล่าว จึงมิใช่งานที่หากผู้ปฏิบัติงานมึนเมาแล้วอาจหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรืออาจเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้ การที่โจทก์ดื่มสุราหรือนอนหลับในช่วงเวลาทำงานนั้นก็เป็นระยะเวลาไม่นานนัก แม้การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงการทำงานไปบ้าง และเป็นผลให้จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างโดยไม่ได้รับผลประโยชน์จากการทำงานเป็นการตอบแทน ก็ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรง และการกระทำของโจทก์ที่ปิดกล้องวงจรปิดแม้จะขัดคำสั่งของจำเลยก็ตาม แต่เป็นเพียงไม่ให้มีการบันทึกภาพช่วงที่โจทก์แอบรับประทานอาหารและนอนหลับเท่านั้น มิได้ทำให้กล้องวงจรปิดเสียหาย เพียงแต่ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น การกระทำของโจทก์จึงมิใช่ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อันเป็นความผิดอาญาแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยเคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวมาก่อน แล้วภายในระยะเวลาหนึ่งปีโจทก์ยังฝ่าฝืนกระทำความผิดซ้ำ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ แต่การดื่มสุราในที่ทำงานและปิดกล้องวงจรปิดเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและจงใจขัดคำสั่งที่จำเลยมีไว้เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของจำเลย ถือเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยสามารถเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่จำต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๗/๑ แม้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจะระบุว่า การลงโทษครั้งที่ ๑ ออกหนังสือเตือน ครั้งที่ ๒ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เมื่อโจทก์ไม่เคยถูกตักเตือนว่าดื่มสุราในที่ทำงาน และตักเตือนไม่ให้โจทก์

ปิดกล้องวงจรปิด แล้วโจทก์ยังขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมาก่อน การที่จำเลยลงโทษเลิกจ้างเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยอุทธรณ์ว่า การดื่มสุราเป็นการเริ่มต้นของการขาดสติและนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้ แม้โจทก์จะดื่มสุราในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีอาการมึนเมา ยังมีสติและไม่เกิดการทะเลาะวิวาทก็ตาม ก็เป็นการเริ่มต้นไปสู่การขาดสติและการทะเลาะวิวาทย่อมเป็นความผิดกรณีร้ายแรงเสมอ การที่โจทก์ดื่มสุราในช่วงทำงานล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์ย่อมเล็งเห็นได้ว่า จำเลยต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้โจทก์โดยไม่ได้รับผลงานตอบแทน เป็นกรณีทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้น อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์นำสุรามาเก็บในที่ทำงานและนำออกมาดื่มในช่วงระหว่างเวลาการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด และปิดกล้องวงจรปิดในสำนักงานของจำเลย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ประกอบกับตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ระดับหัวหน้างาน ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และมีเหตุให้จำเลยไม่อาจไว้วางใจให้โจทก์ทำงานกับจำเลยอีกต่อไป การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา